S.T.A.R.

Condizioni di servizio software per imprese (B2B)

Condizioni generali per un servizio software in abbonamento offerto a imprese e professionisti.

Identificativo	STAR-TPL-SAAS--sla-y_dpa-y_auto_renew-n-IT
Versione	1.0
Data	2026-10-21
Legge applicabile	italiana
Lingua	italiano

Scelte di questo modello	
Livelli di servizio	sì
Trattamento dati per conto del cliente	sì
Rinnovo automatico	no

Modello da adattare, preparato senza la revisione di un avvocato. Non è una consulenza legale e non vincola nessuno finché le parti non lo firmano. Verifica le scelte con un professionista prima dell'uso.

Indice

Articolo 1 — Parti, ambito e accettazione 3
Articolo 2 — Servizio e account 3
Articolo 3 — Livelli di servizio 3
Articolo 4 — Corrispettivi 3
Articolo 5 — Dati del Cliente 3
Articolo 6 — Proprietà intellettuale 3
Articolo 7 — Garanzie e responsabilità 4
Articolo 8 — Durata, rinnovo e recesso 4
Articolo 9 — Legge applicabile e foro competente 4
Articolo 10 — Disposizioni finali 4

Articolo 1 — Parti, ambito e accettazione

1.1 Le presenti condizioni regolano il servizio [descrizione] (il «Servizio») fornito da [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Fornitore») a [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA] (il «Cliente»).

1.2 Il Servizio è riservato a imprese e professionisti: il Cliente dichiara di agire nell'esercizio della propria attività, e non come consumatore ai sensi del Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005).

1.3 Sono condizioni generali predisposte dal Fornitore: le clausole indicate nell'approvazione specifica valgono solo se approvate per iscritto (artt. 1341 e 1342 del Codice civile).

Articolo 2 — Servizio e account

2.1 Il Fornitore rende disponibile il Servizio via Internet secondo la documentazione pubblicata; il Cliente è responsabile delle credenziali dei propri utenti.

2.2 Il Cliente non usa il Servizio per scopi illeciti, non ne aggira le misure di sicurezza e non lo rivende senza accordo scritto.

Articolo 3 — Livelli di servizio

3.1 Il Fornitore si impegna a una disponibilità mensile del 99,5 %, esclusi i fermi programmati comunicati con almeno 48 ore di anticipo.

3.2 Se la disponibilità è inferiore, il Cliente ha diritto a un credito del 5 % del canone mensile per ogni 0,5 punti percentuali mancanti, fino al 50 %; il credito è il solo rimedio per la disponibilità inferiore, salvo dolo o colpa grave.

Articolo 4 — Corrispettivi

4.1 Il canone è di [importo] euro per periodo, oltre IVA, fatturato in anticipo e pagabile entro 30 giorni.

4.2 In caso di ritardo sono dovuti gli interessi del D.Lgs. 231/2002; dopo 30 giorni di ritardo e un sollecito scritto il Fornitore può sospendere il Servizio.

Articolo 5 — Dati del Cliente

5.1 I dati caricati restano del Cliente; il Fornitore li usa solo per erogare il Servizio.

5.2 Per i dati personali trattati per conto del Cliente si applica l'accordo di trattamento allegato, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che prevale su queste condizioni.

5.3 Alla cessazione il Cliente può esportare i propri dati per 30 giorni; poi il Fornitore li cancella, salvo obblighi di legge.

Articolo 6 — Proprietà intellettuale

6.1 Il Servizio e il software che lo eroga restano del Fornitore o dei suoi licenzianti (Legge 633/1941); al Cliente è concesso solo un diritto d'uso non esclusivo per la durata del contratto.

Articolo 7 — Garanzie e responsabilità

7.1 Il Servizio è fornito con la diligenza professionale; il Fornitore non garantisce che sia privo di interruzioni o errori al di là dei livelli di servizio indicati.

7.2 Salvo dolo o colpa grave (art. 1229 del Codice civile), la responsabilità complessiva del Fornitore è limitata ai canoni pagati nei 12 mesi precedenti l'evento ed esclude il lucro cessante e la perdita di dati non dovuta al Fornitore.

Articolo 8 — Durata, rinnovo e recesso

8.1 Il contratto dura 12 mesi e cessa alla scadenza senza rinnovo, salvo nuovo accordo scritto.

8.2 Il Fornitore può modificare queste condizioni con un preavviso di 60 giorni; il Cliente che non accetta può recedere senza penali prima che la modifica abbia effetto.

Articolo 9 — Legge applicabile e foro competente

9.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

9.2 Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di [foro competente].

Articolo 10 — Disposizioni finali

10.1 Il presente contratto contiene l'intero accordo fra le parti sul suo oggetto e sostituisce ogni intesa precedente.

10.2 Ogni modifica richiede la forma scritta, a pena di nullità.

10.3 Se una clausola è invalida, le altre restano efficaci e le parti la sostituiscono con una clausola valida di effetto il più possibile simile.

Firme

Luogo e data: [luogo], [data]

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Approvazione specifica (artt. 1341 e 1342 del Codice civile)

Le parti dichiarano di aver letto e di approvare specificamente le seguenti clausole: 3.2 (Livelli di servizio); 4.2 (Corrispettivi); 7.2 (Garanzie e responsabilità); 8.2 (Durata, rinnovo e recesso); 9.2 (Legge applicabile e foro competente).

Per [Parte A: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Per [Parte B: denominazione, sede, codice fiscale/partita IVA]

_____

Allegato — Atti normativi richiamati

Atto	Titolo ufficiale (verificato)	Verificato
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)	Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance)	2026-10-21
Codice civile (regio decreto 262/1942)	REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262	2026-10-21
Codice del consumo (d.lgs. 206/2005)	DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2005, n. 206	2026-10-21
D.lgs. 231/2002 (ritardi di pagamento)	DECRETO LEGISLATIVO 9 ottobre 2002, n. 231	2026-10-21
Legge 633/1941 (diritto d'autore)	LEGGE 22 aprile 1941, n. 633	2026-10-21

Integrità del documento

SHA-256 del testo di questo documento (UTF-8, articoli e commi come stampati):

`cab6646fa7c0066f234126d1fba7a26dc85f3a58a826d2c261fa7ffad7a07b36`

Ricalcolabile con qa/verify_contracts.py dal testo estratto; lo SHA-256 del file PDF è nel manifesto del pacchetto.